ملك شريكه بشروط خمسة أحدها كونه) أي الشقص المنتقل عن الشريك (مبيعا) لان الشفيع يأخذه بمثل الثمن الذي انتقل به ولا يمكن هذا في غير المبيع وانما الحق بالبيع الصلح بمعناه والصلح عن المنافع الموجبة للمال والهبة المشروط فيها ثواب معلوم لان ذلك كله بيع في الحقيقة لكن بالفاظ أخر (فلا شفعة فيما انتقل ملكه عنه بغير بيع) كصداق وعوض خلع وصلح عن قود ولا فيما أخذه أجرة أو ثمنا في سلم أو عوضا في كتابة (الثاني) من شروط الشفعة (كونه) أي الشقص المبيع (مشاعا) أي غير مفروز وكونه (من عقار) ينقسم اجبارا على من لم يطلب القسمة ممن له فيه جزء (فلا شفعة للجار) في مقسوم محدود ولا فيما لا تجب قسمته كحمام صغير وبئر وطريق وعراص ضيقة (ولا فيما ليس بعقار كشجر) وحيوان (وبناء مفرد وجوهر وسيف وسكين وزرع وثمر وكل منقول (ويؤخذ الغراس والبناء تبعا للارض) قال في المغني بغير خلاف في المذهب ولا يعرف فيه بين من أثبت الشفعة خلاف (الثالث) من شروط الاخذ بالشفعة (طلب الشفعة ساعة يعلم) بالبيع والا بطلت (فان أخر) الشفيع (الطلب لغير عذر سقطت) ولعذر كشدة جوع وعطش حتى يأكل أو يشرب أو لطهارة أو اغلاق باب أو ليخرج من حمام أو ليقضي حاجته أو ليؤذن أو يقيم أو ليشهد الصلاة في جماعة يخاف فوتها ونحوه الا أن يكون المشتري حاضرا عنده في هذه الاحوال الا الصلاة أو أخر الطلب والاشهاد عليه عجزا كمريض ومحبوس ظلما أو لاظهار زيادة ثمن أو نقص مبيع أو هبة أو أن المشتري غيره أو لتكذيب مخبر لا يقبل خبره فعلى شفعته لانه اما معذور واما غير عالم بالحال على وجهه كما لو لم يعلم مطلقا وتسقط ان كذب مخبرا مقبولا (والجهل بالحكم عذر) قال في الاقناع فان أخر الطلب مع امكانه ولو جهلا باستحقاقه أو جهلا بان التأخير مسقط لها ومثله لا يجهله سقطت انتهى (الرابع) من شروط الاخذ بالشفعة (أخذ جميع) الشقص (المبيع) لئلا يتضرر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع (ف) لهذا (ان طلب) الشفيع (أخذ البعض) أي بعض الشقص المبيع دون باقيه (مع بقاء الكل) أي كل المبيع (سقطت) شفعته وان تلف بعضه أخذ باقيه بحصته من ثمنه (والشفعة بين الشفعاء على قدر املاكهم) لان ذلك حق يستفاد بسبب الملك فكان على قدر الاملاك كالغلة فدار بين ثلاثة نصف وثلث وسدس فباع رب الثلث فالمسئلة من ستة الثلث يقسم على أربعة لصاحب النصف ثلاثة ولصاحب السدس واحد (الخامس) من شروط الاخذ بالشفعة (سبق ملك الشفيع لرقبة العقار) أي سبق ملكه لجزء من رقبة ما منه الشقص المبيع على زمن البيع لان الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك فاذا لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه (فلا شفعة لاحد اثنين اشتريا عقارا معا) أي صفقة على الآخر لانه لا مزية لاحدهما على الآخر لاستوائهما في البيع في زمن واحد لان شرط الاخذ سبق الملك وهو معدوم هنا (وتصرف المشتري) في الشقص المشفوع (بعد أخذ) أي طلب (الشفيع بالشفعة باطل) لانتقال الملك الى الشفيع بالطلب في الاصح (و) تصرف المشتري في الشقص (قبله) أي قبل الطلب بوقف أو هبة أو صدقة أو بما لا تجب به شفعة ابتداء كمهر أو عوضا في خلع أو صلحا عن دم عمد (صحيح) مسقط للشفعة (ويلزم الشفيع أن يدفع للمشتري الثمن الذي وقع عليه العقد فان كان) الثمن (مثليا) فيدفع له (مثله